



문서번호	청렴조사처- 98 호	
보존기간	5 년	비공개
결재일자	2017. 1. 26 .	

조사부장	청렴조사처장	감사실장	상임감사위원
남건택	이신		임영호
협조			

<복무감사>

차장 김명천(☎900-3355)

감사결과보고서

- 품위유지의무 위반(준강간 등) -

이 감사는 국제내부감사인협회의 「국제내부감사 직무수행기준」, 감사원의 「자체 감사 통합매뉴얼」, 한국철도공사의 「감사기준 시행세칙」을 준수하여 시행함.

2017. 1.

감사실
(청렴조사처)

I. 감사실시 개요

1. 감사배경: 정보사항(광주광산경찰서)

관련자가 2015. 8. 8. 술에 만취한 여성을 모텔로 데리고 가서 신체일부를 촬영하고 간음하여 수사 중이라는 제보를 받았으나, 관련자는 “일부내용이 사실과 달라 억울하다.”고 주장하여 법원의 판결을 반영하기로 결정함

그러나 2017. 1. 12. 대법원은 관련자의 혐의를 모두 인정한 판결을 확정함에 따라 조사에 착수함

2. 감사대상

- 관련자: 전북본부 정읍시설사업소 시설관리원 토목6급 이요한
- 피해자: 강○○(화장품 판매점 아르바이트)

3. 감사범위: 범죄내용 사실여부

4. 감사중점사항

- 법원판결 내용
- 관련자의 진술

5. 감사기간 : 2017. 1. 18.~1. 19.(2일간)

6. 감사인원 : 2명(청렴조사처 부장 남건택, 차장 김명천)

II. 감사대상 현황

1. 관련자 경력

- 이요한(1988. 4. 26.生, 만 28세, 재직기간 5년 1월)은
 - 2012. 11. 26. 전북본부 정읍시설사업소 시설관리원으로 신규 임용
 - 2015. 1. 5. 전북본부 기계관리반 시설관리원
 - 2016. 1. 4. 전북본부 정읍시설사업소 시설관리원

2. 사건경과

- 2015. 8. 7.(금)
 - 23:00경: 광주시 광산구 소재 '한신포차' 도착
 - * 관련자는 친형으로부터 여자(피해자)를 소개시켜 주겠다는 연락을 받음
- 2015. 8. 8.(토)
 - 00:30경: 한신포차 인근 '또친 룸 소주방'으로 이동
 - 02:30경: 술에 취한 피해자를 내려다주기 위해 술집 나옴
 - 02:52경: 피해자를 데리고 광산구 신가동 소재 '신가모텔'에 도착
 - 03:00경: 휴대폰으로 피해자의 신체부위를 촬영하고 간음함
 - 09:00경: 피해자와 모텔 인근 카페에서 2시간 정도 대화 후 헤어짐
- 2015. 8. 10. 피해자 광주광산경찰서에 신고
- 2016. 5. 20. 징역 1년 6월(집행유예 2년) 선고

Ⅲ. 감사결과

1. 법원판결 요약

□ 범죄사실

- 관련자는 2015. 8. 8.(토) 00:30경 광주시 광산구 수완동에 있는 소주방에서 친형 이요셉, 이요셉의 여자친구 장효진, 장효진의 친구 피해자(여, 24세)와 함께 술을 마시던 중
- 02:30경 관련자는 술에 만취한 피해자를 데려다주기 위해 택시를 탄 후 피해자를 간음하려고, 위 광산구 신가동에 있는 모텔로 이동하였음
- 이후 03:00경 관련자는 모텔 방안에서 피해자의 옷을 모두 벗긴 후 ‘본인의 손가락을 피해자의 성기에 삽입하는 모습을 휴대전화기로 촬영’하였음(카메라 등 이용촬영 위반)
- 또한, 관련자는 술에 만취하여 몸을 가누지 못하는 피해자에게 키스를 하고, 피해자를 간음하였음(준강간)

□ 관련자 양형(광주지방법원 2016. 5. 20.)

- 「형법」 제299조, 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제14조 위반
- 징역 1년 6월(집행유예 2년), 40시간의 성폭력 치료강의 수강

□ 항소 및 상고 결과

- 광주고등법원 : 항소 기각(2016. 10. 20.)
- 대법원 : 상고 기각(2017. 1. 12.)

2. 관련자의 진술

□ 피해자를 모텔로 데리고 간 경위에 대하여

- 2015. 8. 7.(금) 관련자는 연차를 사용하여 친구들과 여수시 소재 워터파크(상호미상)에서 놀다가 돌아올 때 형으로부터 여자(피해자)를 소개시켜 주겠다는 전화를 받았음
- 위 일 23:00경 약속장소인 광주시 광산구 수완동 소재 ‘한신포차’에 도착하니 형과 형의 여자친구, 피해자, 피해자의 친구(여, 박담비) 등 4명이 술을 마시고 있었음
- 2015. 8. 8.(토) 00:30경 위 ‘한신포차’ 인근 ‘또친 룸 소주방’으로 자리를 옮겼고, 관련자는 친구(남, 천웅)를 불러 본인 포함 총 6명이 함께 소주 6병 정도를 마셨음
- 한편, 형의 여자친구에게 “피해자가 마음에 드는데, 피해자에게 본인이 마음에 드는지 알아봐 달라”고 부탁하였고, 이후에 “피해자도 저를 마음에 들어 한다.”는 답변을 들었음
- 그러던 중 여자들이 화장실에 간 사이 관련자는 남자들과 함께 밖으로 나와 담배를 피웠고, 먼저 자리에 돌아오니 피해자가 혼자 벽에 머리를 기대어 눈을 감고 있어 입술에 키스를 하였음
- 위 일 02:30경 일행들에게 “피해자를 집에 데려다주겠다.”며 먼저 자리에서 일어나 피해자와 함께 택시를 탄 후 피해자에게 물어보지 않고 기사에게 5분 거리에 있는 ‘신가모텔’로 가자고 했음

□ 피해자의 성기를 촬영한 것에 대하여

- 피해자의 옷을 벗기었고, 호기심에 피해자의 성기에 자신의 손가락을 집어넣은 모습을 휴대전화기로 3장 촬영하였음
- 그러나 피해자가 향후 신고할까 두려워 협박하기 위한 용도로 촬영한 것은 아니라고 함

□ 피해자를 준강간 한 것에 대하여

- 관련자는 피해자와 성관계를 가질 당시 피해자는 심실상실 상태에 있지 아니하였고, 합의 하에 성관계를 가진 것으로 준강간에 대하여 억울하여 항소와 상고를 하였음
- 그러나 광주고등법원과 대법원은 위와 같은 관련자의 주장은 ‘이유 없다며 기각’하였음

□ 사건 이후 행적에 대하여

- 2015. 8. 8.(토) 09:00경 피해자가 카페에 가고 싶다고 하여 위 모텔 인근에 위치한 카페(니나에스프레소)에서 취미 등의 일상적인 대화를 하였고, 위 일 11:00경 피해자가 아르바이트(화장품 판매, 상호미상)를 하러 간다고 하여 연락처를 주고받고 헤어졌음
- 이후 2015. 8. 중순부터 9월까지 2차례에 광주광산경찰서에서 조사를 받았으며, 피해자와 2천만 원을 주고 합의하였음
- 한편, 피해자와 좋은 연인관계로 이어지기를 원했는데 피해자가 왜 신고하였는지 모르겠으며, 2015. 8. 10.(월) 고소한 것을 나중에 알았음

□ 본인의 과오에 대하여

- 관련자는 피해자의 신체부위를 촬영한 부분에 대하여 깊이 반성하고 있고, 준강간 부분은 억울하나 법원의 판결이 확정되어 어쩔 수 없음
- 한편, 공직자로서 물의를 일으켜 반성하고 있으나, 회사에서 억울한 부분을 알아달라고 함

3. 유사 사례

- 전주지방법원은 만취 여성을 성폭행하려다 스스로 중지해 준강간 미수로 기소유예 처분을 받고 피해자가 선처를 호소하더라도 높은 준법 의식을 요구하는 공무원의 해임은 정당하다고 판결함(연합뉴스 2015. 6. 28.)
- 제주소방안전본부는 길거리에서 여성의 신체를 몰래 촬영하다 적발되어 기소유예 처분을 받은 직원을 해임 처분함(뉴스1 2014. 12. 30.)

IV. 판단 및 결론

이 건을 종합하여 살펴보면,

- 한국철도공사 「인사규정」 제37조에 따르면 직원은 직무의 내외를 불문하고 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 되도록 되어 있음
- 그런데도 관련자 이요한은 술에 취해 잠이 든 피해자를 상대로 손가락을 피해자의 성기에 삽입하는 장면을 휴대전화기로 촬영하고 간음하였고, 이로 인해 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제14조의 ‘카메라 등을 이용한 촬영’, 「형법」 제299조의 ‘준강간’으로 징역 1년 6월(집행유예 2년)과 40시간의 성폭력 치료강의 수강을 선고 받았음
- 이에 대하여 관련자는 피해자의 신체부위를 촬영한 것에 대하여 깊이 반성하고 있으나, 피해자와 합의 하에 성관계를 가진 것으로 준강간 부분은 억울하다며 선처해 달라고 함

그러나 위와 같은 관련자의 주장은 광주고등법원과 대법원에서 이미 기각된 것으로 범죄사실에 대하여 더 이상 논할 여지가 없음

- 따라서 위 사람은 공공기관에 근무하는 공직자로서 높은 준법 의식을 갖고 사규에 따라 품위를 지켜야 할 의무가 있음에도, 만취한 여성의 신체부위를 촬영하고 간음한 행위로 법원으로부터 위와 같은 처분을 받은 것에 대하여 그 책임을 엄중히 물어야 할 것으로 판단됨

➔ 「감사기준 시행세칙」 제15조에 따라 2017. 1. 25. 감사결과심의위원회를 개최한 결과, 관련자 이요한에 대하여 [해임]으로 최종 의결함

V. 조치할 사항

□ 전북본부장으로 하여금

- 만취한 여성의 신체부위를 촬영하고 간음하여 품위유지의무를 위반한 관련자에 대하여 징계 조치하도록

▶ 전북본부 정읍시설사업소 시설관리원 토목6급 이요한 [해임]

처분요구 하고자 합니다.